

한국가스공사 상임감사위원

시정요구

일련번호 제22-신규사업종합-15호

제목 안전보건전문가의 실무경력 확인 미흡

소관부서 ◎◇사업본부 ▼▼▼▼▼처

조치부서 ◎◇사업본부 ▼▼▼▼▼처

내용

1. 업무 개요

▼▼▼▼▼처 ☯☯☯☯☯☯☯부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 업무분장에 따라 ‘수소 인프라 건설 용역발주 및 공사발주’를 담당하면서 “평택 수소생산기지 구축 건설공사”(총공사금액: 175억 원) 발주를 위한 “거점형(평택) 수소생산기지 설계 및 물품조달 용역”을 관리·감독하고 있다.

「산업안전보건법」 제67조 1항에 따라 총공사금액이 50억원 이상인 건설공사의 건설공사발주자는 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획·설계·시공 단계별로 【표 1】와 같이 기본안전보건대장 작성 등의 조치를 하여야 한다.

【표 1】 건설공사발주자의 산업재해 예방조치 사항

구분	건설공사 단계	건설공사발주자의 조치사항
1호	계획단계	기본안전보건대장 작성
2호	설계단계	기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고 설계자로 하여금 설계안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인
3호	시공단계	건설공사도급인 ^{주)} 에게 설계안전보건대장을 제공하고 이를 반영하여 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인

※ 산업안전보건법 제67조의 1항 각 호 부분 재구성

주) 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인

또한 「산업안전보건법」 제67조 제2항에 따르면 건설공사발주자는 안전보건 분야의 전문가(이하 “안전보건전문가”라 한다)에게 【표 1】의 기본·설계·공사안전보건대장에 기재된 내용의 적정성 등을 확인받도록 규정되어 있다.

이때 안전보건전문가는 【표 2】와 같이 「산업안전보건법 시행령」 제55조의2에 따른 각 호의 사람을 말하며 이 안전보건전문가는 자격조건과 실무경력을 모두 충족하여야 한다.

【표 2】 안전보건전문가의 자격조건 및 실무경력

구분	자격조건	실무경력
1호	건설안전 분야의 산업안전지도사	-
2호	건설안전기술사	-
3호	건설안전기사	건설안전 분야에서 3년 이상
4호	건설안전산업기사	건설안전 분야에서 5년 이상

※ 「산업안전보건법」 제55조의2 각 호 부분 재구성

따라서 ○○○○○○○○○부는 기본·설계·시공 안전보건대장에 기재된 내용의 적정성을 안전보건전문가에게 확인을 받을 때에는 안전보건전문가의 자격조건과 그에 따른 실무경력을 확인하여 법적 자격조건을 갖춘 안전보건전문가에게 확인을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○○○○○부에서 담당하는 “평택 수소생산기지 구축 건설공사”의 기본·설계·시공 안전보건대장을 살펴본 결과, 【표 2】와 같이 기본·설계 안전보건대장에 기재된 내용의 적정성을 안전보건전문가에게 확인을 받으면서 자격조건은 충족하나 건설안전 분야의 실무경력은 충족하지 못하는 사람에게 적정성을 확인받은 것으로 확인되었다.

【표 2】 안전보건전문가의 적정성 확인 현황

구분	확인일시	확인자			
		성명	소속	자격조건	건설안전분야 실무경력
기본안전 보건대장	'21. 12. 20.	JKL	☒☒☒☒	충족 (건설안전기사)	미충족 (토목시공분야)
설계안전 보건대장	'22. 03. 15.	JKL	☒☒☒☒	충족 (건설안전기사)	미충족 (토목시공분야)
시공안전 보건대장	해당없음(공사발주 전)				

※ 출처: ○○○○○○○○○부 제출 확인서

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○○○○○○○부는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

▼▼▼▼▼처장은 법적요건을 갖춘 안전보건전문가에게 해당공사의 설계안전
보건대장의 적정성을 확인받으시길 바랍니다. (시정)

[관련부서]

▼▼▼▼▼처 ○○○○○○○○○부 (시정)